CAIJ

NOUVELLE SÉRIE

RÉPERTOIRE DE DROIT

SERVITUDE DE PASSAGE EN CAS D'ENCLAVE

Biens

Numéro de document : 3.2

MISE EN GARDE

L'utilisation des documents publiés dans le *Répertoire de droit/Nouvelle série* commande prudence et discernement. Ils doivent être adaptés à chaque cas particulier. Les documents publiés au *Répertoire de droit/Nouvelle série* n'engagent pas la responsabilité du Centre d'accès à l'information juridique, de la Chambre des notaires, ni celle des auteurs qui y ont collaboré.

La version Word ne contient pas les notes de bas de page. Il est donc recommandé de consulter en premier lieu la version PDF annotée.

DROITS D'AUTEUR

Sauf indication contraire, la forme et le contenu du *Répertoire de droit/Nouvelle série* sont protégés par le droit d'auteur et par les lois québécoises, canadiennes et étrangères sur la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit et à quelque fin que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable de la Chambre des notaires.

Le CAIJ réserve l'usage, la modification et la transmission des contenus aux notaires et à ses membres détenant un accès.

MARQUE DE COMMERCE

Les marques de commerce et les logos présentés sur les documents sont la propriété du CAIJ ou de tierces parties. La permission d'utiliser l'une de ces marques de commerce doit être obtenue par écrit auprès de la tierce partie détentrice de la marque de commerce en question.

CITATION DES MODÈLES

Cette publication peut être citée de la façon suivante : *Titre du modèle*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Thème », Document n^{o}, Montréal, Centre d'accès à l'information juridique, année.

Le titre de la collection peut être mis au long (Répertoire de droit/Nouvelle série) ou sous sa forme abrégée (R.D./N.S.).

SOUTIEN FINANCIER

Le CAIJ souhaite souligner la contribution du Fonds d'études notariales.

© Centre d'accès à l'information juridique

ISBN 978-2-925334-26-2

Ce modèle a été mis à jour par :

Me Pierre Duchaine, notaire émérite. Spécialiste en droit immobilier, Me Pierre Duchaine possède une expertise reconnue en examen des titres et en publicité des droits. Il est chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal ainsi qu'à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, où il enseigne principalement la publicité des droits et l'examen des titres immobiliers. Auteur et coauteur de plusieurs publications et ouvrages de référence dans son domaine, notamment *La publicité des droits*, *L'examen des titres immobiliers*, *Droits et taxes sur les mutations immobilières*, Me Duchaine est également consultant, formateur et conférencier reconnu, apprécié pour la rigueur de ses analyses. Sa contribution est largement saluée, tant dans les milieux professionnels qu'universitaires.

Me Marie Galarneau, notaire. Notaire depuis plus de 35 ans, Me Marie Galarneau est reconnue pour sa grande expertise en droit immobilier et en droit des biens, domaines dans lesquels elle est régulièrement appelée à formuler des opinions juridiques. Elle se spécialise notamment dans l'examen des titres immobiliers. Parallèlement à sa pratique, elle est l'auteure de plusieurs publications, dont *Servitudes* (JurisClasseur Québec), *L'usufruit et l'usage : art. 1119 à 1176 C.c.Q.* et la 5e édition de l'ouvrage de référence *L'examen des titres immobiliers*, qu'elle a coécrit avec Me Pierre Duchaine. Que ce soit comme auteure ou consultante, elle contribue activement à l'enrichissement des connaissances dans son domaine au sein de la pratique notariale, légale et des milieux académiques.

SERVITUDE DE PASSAGE EN CAS D'ENCLAVE[1]

COMPARAISSENT[2] :

…… [*nom*, *résidence*],
Ci-après nommé(e) : « le cédant » (« la cédante »),

ET

…… [*nom*, *résidence*],
Ci-après nommé(e) *:* « le cessionnaire », (« la cessionnaire »)

LESQUELS (LESQUELLES), en vue de l'établissement de la servitude de passage faisant l'objet des présentes, déclarent ce qui suit :

DÉCLARATIONS

LE (LA) CÉDANT(E) est propriétaire de l'immeuble asservi ci-après désigné pour l'avoir acquis de …… [*établissement du titre de propriété*], à savoir :

DÉSIGNATION[3]

……

LE (LA) CESSIONNAIRE est propriétaire de l'immeuble enclavé ci-après désigné pour l'avoir acquis de …… [*établissement du titre de propriété*], à savoir :

DÉSIGNATION[4]

……

Le (La) cédant(e) a accepté, en réponse à la demande lui ayant été faite, d'établir sur son immeuble une servitude de passage permettant au (à la) cessionnaire d'utiliser et d'exploiter son propre immeuble, qui se trouve enclavé[5].

---

1 Il est important de préciser ici que le *droit de passage* dont bénéficie le (la) propriétaire d'un fonds enclavé naît par le seul effet de la loi, l'article 997 du *Code civil du Québec*, RLRQ, c. CCQ-1991 (ci-après « C.c.Q. ») constituant en soi un titre valable : *Gérard Leroux et Fils inc.* c. *Investissements Malucar inc.*, 2022 QCCA 156. Ce droit de passage conféré par la loi est régi par les articles 997 à 1001 C.c.Q. Il peut s'exercer en surface, au-dessus ou en-dessous d'un immeuble (*Côté* c. *Richer*, 2019 QCCA 1758). Ce droit prend fin dès que cesse l'enclave (art. 1001 C.c.Q.). Après en avoir constaté et reconnu l'existence, les propriétaires des fonds assujetti et enclavé pourront notamment convenir de l'assiette du passage dans le cadre d'une entente à cet effet.
Les propriétaires des fonds assujetti et enclavé pourront également, à leur choix, établir une *servitude conventionnelle de passage* conformément à l'article 1177 C.c.Q., spécialement s'ils (si elles) désirent que le passage soit maintenu advenant la cessation de l'enclave, la servitude ayant vocation à perpétuité : c'est ce que propose le présent modèle d'acte.

2 Vérifier au préalable la capacité de contracter (d'aliéner pour le (la) cédant(e), d'administrer pour le (la) cessionnaire) des comparant(e)s.

3 Désignation conforme aux articles 2981.1, 3032 et suiv. C.c.Q. Il arrive parfois que la désignation du fonds servant soit identique à celle de l'assiette de la servitude.

4 Désignation conforme aux articles 2981.1, 3032 et suiv. C.c.Q.

5 N'est cependant pas enclavé l'immeuble qui jouit d'une tolérance (*Baril* c. *Placements J.P. Perreault inc.*, 2020 QCCS 2125; *Gérard Leroux et Fils inc.* c. *Investissements Malucar inc.*, 2022 QCCA 156), qui a accès à une ruelle réglementée par une ville ou une municipalité (*Benoit Jobin inc.* c. *Vanier (Ville de)*, [1995] R.D.I. 401 (C.S.)) ou qui est relié à la voie publique par un lac ou un cours d'eau navigable et flottable faisant partie du domaine de l'État (*Kuchar* c. *Déom*, 2014 QCCA 2022; *Rankin* c. *Gaucher*, 2019 QCCA 1718).

Ces déclarations faites, les parties conviennent de ce qui suit :

SERVITUDE DE PASSAGE

Le (La) cédant(e) grève, par les présentes, l'immeuble désigné au paragraphe 1 ci-dessus, à titre de fonds servant, d'une servitude réelle de passage au bénéfice de l'immeuble désigné au paragraphe 2 ci-dessus, à titre de fonds dominant[6], permettant de communiquer à pied et en véhicule de toute nature[7] entre le fonds dominant et la voie publique en empruntant l'assiette de passage suivante :

ASSIETTE DE PASSAGE

Une lisière de terrain ……[8]

CONDITIONS

Les travaux de construction, de réparation et d'entretien (incluant le déneigement) de l'assiette de passage seront aux frais du (de la) cessionnaire, qui, cependant, ne sera jamais tenu à davantage qu'un revêtement en gravier[9].

……[10]

La présente servitude perdurera nonobstant l'arrivée de tout fait ou acte ayant pour conséquence de désenclaver le fonds dominant[11] [*OU,* selon la volonté des parties :

---

6 Cette clause est constitutive d'une servitude, par essence perpétuelle. On ne saurait y voir l'expression, ou l'affirmation, du droit de passage qui, en vertu de l'article 997 C.c.Q., existe de plein droit en raison de l'enclave, lequel peut pareillement faire l'objet d'une convention. Aussi, il faudra bien cerner l'intention des parties à l'acte de servitude projeté et prendre éventuellement toutes les précautions nécessaires, afin d'éviter que le (la) propriétaire du fonds asservi demeure, contre son gré, tenu(e) de fournir un passage au (à la) propriétaire voisin(e) malgré la cessation éventuelle de l'enclave.

7 On peut prévoir effectivement le mode d'exercice du droit de passage, soit les moyens de locomotion présents ainsi que, le cas échéant, leurs modifications futures. Lorsque le mode de locomotion n'est pas spécifié, ou en l'absence d'exclusions, tous les modes d'usage de la servitude de passage sont possibles, y compris « sur les mains ou à plat ventre » : *Turcotte* c. *Derome*, J.E. 2006-1532 (C.S.), confirmé par *Derome* c. *Turcotte*, 2007 QCCA 1459. La qualité des utilisateurs, le temps d'utilisation, etc., pourront également être déterminés.

8 Désignation conforme aux articles 2981.1, 3030 et suiv. C.c.Q.
Voir ici Denys-Claude LAMONTAGNE et Pierre DUCHAINE, *La publicité des droits*, 6e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2018, no 159 : « La partie d'un immeuble immatriculé doit être désignée conformément à l'article 3036 C.c.Q. lorsque la loi le permet. »

9 Si le (la) cédant(e) se réserve le droit d'utiliser le passage, il (elle) devrait normalement contribuer à l'entretien de celui-ci (*St-Bruno de Montarville (Ville de)* c. *Pease (Succession de)*, J.E. 84-480 (C.S.)).

10 Pourront être stipulées toutes autres conditions, telles que l'interdiction de clôturer, de stationner, de même que le droit de placer des tuyaux, pour ne citer que ces exemples. Il faudra veiller à bien établir que l'exercice du droit de passage est exclusif au (à la) cessionnaire ou s'il doit s'étendre à ses visiteurs (visiteuses), client(e)s, locataire(s), etc., ou si le (la) cédant(e) conserve le même droit sur l'assiette de la servitude, auquel cas ce (cette) dernier (dernière) devrait contribuer à l'entretien de celle-ci (*St-Bruno de Montarville (Ville de)* c. *Pease (Succession de)*, J.E. 84-480 (C.S.)). À défaut de restreindre l'exercice de la servitude, il sera par la suite difficile de poser des limites (*Blair* c. *Gariépy*, 2011 QCCA 991).

11 Denys-Claude LAMONTAGNE, *Traité du domaine privé*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, nos 325 et suiv. : « Mais l'acte qui décrit seulement le mode d'exercice du droit de passage accordé par la loi deviendra sans effet quand cessera l'enclave, c'est-à-dire lorsque disparaîtra la cause qui a donné lieu à la naissance de l'acte […]. Le praticien devrait prendre l'habitude de bien identifier la nature de l'entente qu'on lui demande de rédiger et de faire déclarer aux parties, le cas échéant, que la servitude réelle conventionnelle prendra fin advenant cessation de l'enclave. Cela évitera au propriétaire du fonds servant de recourir au mécanisme du rachat (1189 C.c.Q.) ».

La servitude prendra automatiquement fin lors de l'arrivée de tout fait ou acte ayant pour conséquence de désenclaver le fonds dominant[12]].

Le (La) cessionnaire ne pourra morceler et lotir le fonds enclavé sans avoir préalablement obtenu le consentement du (de la) cédant(e), qui ne pourra cependant s'y opposer en l'absence de risque d'inconvénients sérieux ou d'aggravation sensible de la condition du fonds servant[13].

Si, en raison d'une force majeure, d'un événement ou d'un phénomène météorologique ou autre notamment lié aux changements climatiques, l'assiette de la présente servitude de passage devenait, en totalité ou en partie, impraticable, et ce, de façon permanente, elle pourra être réduite ou déplacée, dans la mesure où, ce faisant, le fonds servant demeure lui-même utilisable et exploitable eu égard à sa vocation et à l'usage qui en est fait.

Il en sera de même en cas de destruction partielle du passage.

Dans l'impossibilité de déplacer l'assiette précédemment désignée au paragraphe 5 sans nuire à l'utilisation et à l'exploitation du fonds servant, la présente servitude prendra fin.

La présente servitude prendra également fin, faute d'objet, advenant la disparition complète de la susdite assiette.

INDEMNITÉ

Cette servitude est consentie moyennant le paiement d'une indemnité de …… dollars (…… $), que le (la) cédant(e) reconnaît avoir reçue ce jour du (de la) cessionnaire, dont quittance totale et finale[14].

En cas de morcellement et de lotissement du fonds enclavé, une indemnité additionnelle, ou des frais d'utilisation, au montant de …… dollars (…… $) seront payables au (à la) cédant(e) par le (la) propriétaire de chacun des lots nouvellement créés.

FRAIS

Les frais des présentes, copies et publication sont à la charge du (de la) cessionnaire.

---

12 Denys-Claude LAMONTAGNE, *Traité du domaine privé*, Montréal, Éditions Yvon Blais, n°s 325 et suiv. : « Le droit de passage prend fin avec la cessation de l'état d'enclave (art. 1001 C.c.Q.), par suite de l'établissement d'une servitude conventionnelle de passage (qui ne peut être rachetée – 1189 C.c.Q.), de l'ouverture d'une rue, de l'acquisition d'un immeuble adjacent à une rue, etc. Si la servitude conventionnelle met fin à l'enclave, la cessation de l'enclave par toute autre cause ne met pas fin à la servitude réelle conventionnelle (ou par destination), par nature perpétuelle (1182 C.c.Q.) ».

13 Il importe de garder à l'esprit que l'exercice d'une servitude par plus d'une personne, de façon utile et dans la même assiette, ne constitue pas en principe une aggravation de la condition du fonds servant : *Bolduc* c. *Decelles*, 2016 QCCS 2624. Mais un nombre élevé de nouveaux (nouvelles) propriétaires usagers (usagères) – ce qui entraîne nécessairement une fréquence d'utilisation accrue – pourrait possiblement se traduire par une aggravation de la charge qui pèse sur le fonds servant.

14 Article 1001 C.c.Q. : « À la fin du droit de passage, il n'y a pas lieu à remboursement de l'indemnité ; si elle était payable par annuités ou par versements, ceux-ci cessent d'être dus pour l'avenir. » En l'absence de préjudice, aucune indemnité ne peut toutefois être exigée : *Lacombe-Boisjoly* c. *Labrecque*, 2009 QCCS 2526. Rien n'empêche non plus le (la) propriétaire du fonds asservi de renoncer à l'indemnité qui pourrait lui être due. Quoi qu'il en soit, la présente servitude de passage pourra être consentie sans autre considération que le service qu'elle procure à l'immeuble enclavé, ou les relations de bon voisinage qu'entretiennent les propriétaires concerné(e)s. Une indemnité, ou des frais d'utilisation, pourraient être, en ce cas, néanmoins payables au (à la) cédant(e) par le (la) propriétaire de chaque lot issu du morcellement éventuel du fonds dominant (enclavé).

MÉDIATION ET ARBITRAGE[15]

……

INTERVENTION[16]

Aux présentes intervient ……

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL

Le (La) cédant(e) déclare ……

Le (La) cessionnaire déclare ……

DONT ACTE ……

15 Voir le modèle *Convention d'arbitrage*, R.D./N.S., Modèle d'acte, « Vente », Document 5, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2016. Cette clause s'inspire de l'article 1 du *Code de procédure civile*, RLRQ, c. C-25-01, aux termes duquel « les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s'adresser aux tribunaux ». S'il est clair que les parties à l'acte de servitude seront liées par cette clause compromissoire, il faut noter que les tiers (tierces) acquéreurs (acquéreuses) des fonds servant et dominant ne le seront pas puisqu'ils (puisqu'elles) n'ont pas pris part à cette convention, distincte des autres clauses de l'acte de servitude : *Cours Cosmopolis* c. *Copropriété Cité Cosmos*, 2024 QCCS 1668.

16 Obtenir, le cas échéant, le consentement du (de la) créancier (créancière) hypothécaire du (de la) propriétaire du fonds servant, de la personne qui bénéficie d'une clause ou condition résolutoire sur l'immeuble, du (de la) conjoint(e) (art. 404 C.c.Q.), etc., ainsi que le concours de l'épouse commune en biens.